

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5065649-12.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO
RECORRENTE: JOSE APARECIDO DA SILVA FARIAS
RECORRENTE: ALEXSANDRA RIBEIRO DE ALMEIDA FARIAS
RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA EM VIRTUDE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA UNIDADE HABILITADA EM HEMATOLOGIA ONCOLÓGICA. CONSEGUIMENTO DO PLEITO NA VIA ADMINISTRATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, POR PERDA SUPERVIENTE DO INTERESSE DE AGIR.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER o recurso para JULGAR EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, por perda superveniente do objeto. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2024.

5065649-12.2024.4.02.5101

510014605870 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5065649-12.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO
RECORRENTE: JOSE APARECIDO DA SILVA FARIAS
RECORRENTE: ALEXSANDRA RIBEIRO DE ALMEIDA FARIAS
RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência pretendida pela demandante, por intermédio da Defensoria Pública da União – DPU [evento 1, REC1], em virtude da decisão indeferitória de antecipação da tutela no processo relacionado nº 5064546-67.2024.4.02.5101 [evento 4, DESPADEC1], cujo pleito é obter, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, **TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA UNIDADE HABILITADA EM HEMATOLOGIA ONCOLÓGICA** em até 24 (vinte e quatro) horas, de acordo com a indicação médica.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A partir da análise do contexto fático-jurídico, conclui-se não remanescer interesse nem utilidade o prosseguimento do recurso diante da perda superveniente de objeto nos termos do art. 485, IX, do Código de Processo Civil - CPC.

Compulsando os autos, verifico que, no parecer-técnico do Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde - NAT [evento 6, PARECER1], foi informado que, em consulta à plataforma do Sistema Estadual de Regulação – SER, foi verificado que consta a informação de que o recorrente se encontra internado na unidade executora Hospital Federal da Lagoa, sob a responsabilidade da CREG-METROPOLITANA I - CAPITAL, a qual, segundo o próprio NAT, trata-se de Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) com serviço de Oncologia, mas pediátrica.

Assim, e considerando que o pleito do recorrente é de transferência hospitalar para unidade de saúde especializada em hematologia, foi determinada sua intimação para informar o seu interesse recursal diante da informação de que a via administrativa está sendo utilizada, haja vista o tempo decorrido entre a interposição do recurso e o eventual consequimento do pleito na via administrativa [evento 8, DESPADEC1], inclusive com deferimento de dilação de prazo [evento 15, DESPADEC1], como requerido [evento 13, PET1]; no entanto, inobstante tenha sido advertido de que a ausência de manifestação do recorrente implicaria a extinção do processo sem resolução de mérito, houve o decurso *in albis* do prazo [evento 20].

Desse modo, percebe-se que o pedido nesta demanda foi atendido na esfera administrativa, de modo a resultar na perda do objeto, pelo que merece ser extinto o feito por falta de interesse de agir superveniente, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, eis que a demanda já não demonstra qualquer utilidade prática quanto ao provimento jurisdicional vindicado.

Precedente: processo nº 5036673-92.2024.4.02.5101, desta relatoria, julgado por unanimidade por esta 6ª Turma Recursal, na Sessão Extraordinária de 17/07/2024, assim ementado:

MEDIDA DE URGÊNCIA EM VIRTUDE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM AMBULATÓRIO 1ª VEZ MASTOLOGIA (ONCOLOGIA). CONSEQUIMENTO DO PLEITO NA VIA ADMINISTRATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, POR PERDA SUPERVIENTE DO INTERESSE DE AGIR.

Nessas condições, **VOTO** no sentido de **CONHECER** o recurso para **JULGAR EXTINTO** o processo, sem julgamento de mérito, por perda superveniente do objeto. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se.**